

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Договор о безвозмездном предоставлении доступа

Бесплатный тариф платформы «СИНТАГМА» для профессиональных пользователей

Оператор: ИП Шафрановский Максим Михайлович

ИНН / ОГРНИП: 253615392404 / 324253600042754

Реестр Роскомнадзора: № 25-24-013414

Редакция: 1.0 от 19.07.2026

1. Статус оферты и адресаты

- 1.1. Настоящий документ является предложением Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович заключить смешанный договор на изложенных ниже условиях. Оферта адресована юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, плательщикам налога на профессиональный доход и лицам, использующим платформу в профессиональной деятельности.
- 1.2. Оферта не предназначена для заключения потребительского договора с гражданином, приобретающим услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
- 1.3. Договор является безвозмездным: Пользователь не вносит плату и не предоставляет иного встречного предоставления за доступ к Бесплатному тарифу. Условия основаны на статьях 421 и 423 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Термины

- 2.1. Платформа - программный комплекс «СИНТАГМА», доступный через сайты и интерфейсы Исполнителя.
- 2.2. Пользователь - лицо, акцептовавшее Оферту и получившее учетную запись Бесплатного тарифа.
- 2.3. Клиент - организация или профессиональный пользователь, от имени которого создается рабочее пространство.
- 2.4. Бесплатный тариф - опубликованный Исполнителем ограниченный набор функций без обязательной платы.

3. Предмет договора

- 3.1. Исполнитель безвозмездно предоставляет Пользователю удаленный доступ к функциям Бесплатного тарифа, а также простую неисключительную, непередаваемую лицензию на использование интерфейса и функций Платформы в пределах ее обычного назначения.
- 3.2. Лицензия действует на территории всего мира в течение срока Договора исключительно посредством удаленного доступа. Исходный код, исключительные права и право выдачи sublicензий Пользователю не передаются.
- 3.3. Базовая информационная поддержка предоставляется при наличии ресурсов Исполнителя. Состав функций, лимиты пользователей, хранения и операций определяются страницей Бесплатного тарифа на дату использования.

4. Акцепт и заключение договора

- 4.1. Полным и безоговорочным акцептом является создание учетной записи или рабочего пространства после отдельного подтверждения Оферты и совершение первого входа либо иное начало использования Бесплатного тарифа.
- 4.2. Чекбокс принятия Оферты должен быть отделен от согласия на обработку персональных данных. Согласие оформляется отдельным действием и только когда оно требуется как правовое основание.
- 4.3. Исполнитель сохраняет версию Оферты, дату и время акцепта, идентификатор Пользователя и необходимые технические сведения для подтверждения заключения Договора.

5. Учетная запись

- 5.1. Пользователь предоставляет достоверные регистрационные сведения, обеспечивает конфиденциальность средств входа и не передает учетную запись неуполномоченным лицам.
- 5.2. Клиент назначает администраторов своего рабочего пространства, самостоятельно определяет полномочия своих пользователей и своевременно прекращает доступ лиц, утративших полномочия.
- 5.3. О подозрении на компрометацию учетной записи Пользователь незамедлительно сообщает Исполнителю по адресу электронной почты, указанному в реквизитах.

6. Права и обязанности сторон

- Исполнитель обеспечивает доступ в пределах опубликованных возможностей Бесплатного тарифа и принимает разумные меры безопасности;
- Исполнитель вправе изменять лимиты, состав функций и прекращать Бесплатный тариф с предварительным уведомлением не менее чем за 10 календарных дней, кроме срочных изменений безопасности;
- Пользователь использует Платформу законно, не нарушает права третьих лиц и не пытается обходить ограничения, получать чужие данные или вмешиваться в работу системы;
- Пользователь самостоятельно отвечает за законность загружаемого контента, цели обработки данных и полномочия своих пользователей;
- Стороны взаимодействуют добросовестно и сообщают об обстоятельствах, влияющих на безопасность и исполнение Договора.

7. Персональные данные

- 7.1. Для данных, цели и состав которых определяет Клиент, Клиент является оператором, а Исполнитель - лицом, осуществляющим обработку по поручению. До загрузки таких данных Клиент принимает поручение на обработку персональных данных, опубликованное в разделе «Документы», либо подписывает индивидуальную редакцию.
- 7.2. Клиент обеспечивает законные основания, информирование субъектов и минимальный состав данных. Исполнитель соблюдает поручение, конфиденциальность и требования безопасности в пределах своего контура.
- 7.3. Загрузка специальных категорий и биометрических персональных данных без предварительного письменного согласования запрещена.

8. Интеллектуальная собственность и контент

- 8.1. Исключительные права на Платформу, ее дизайн, код, базы справочных материалов и обозначения принадлежат Исполнителю либо законным правообладателям.

- 8.2. Права на материалы Клиента сохраняются за Клиентом. Клиент предоставляет Исполнителю ограниченное право технически воспроизводить и обрабатывать материалы только для исполнения Договора.
- 8.3. Запрещаются декомпиляция, извлечение исходного кода, перепродажа доступа, удаление обозначений правообладателя и создание конкурирующего сервиса путем систематического копирования материалов Платформы.

9. Доступность и изменения

- 9.1. Бесплатный тариф предоставляется в состоянии «как есть» в пределах обязательных требований закона. Непрерывность, конкретный уровень доступности и сохранение всех функций не гарантируются.
- 9.2. Исполнитель вправе проводить профилактические работы, ограничивать опасную активность и временно приостанавливать доступ для предотвращения инцидента либо устранения нарушения.
- 9.3. Существенные плановые изменения публикуются на сайте или направляются администратору Клиента. Срочные изменения безопасности могут применяться без предварительного уведомления.

10. Ответственность

- 10.1. Каждая Сторона отвечает за нарушение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- 10.2. Безвозмездный характер Договора учитывается при определении объема разумно ожидаемого сервиса. Исполнитель не отвечает за решения Клиента, незаконный контент, действия пользователей Клиента, сбои связи и обстоятельства вне разумного контроля Исполнителя.
- 10.3. Ограничения ответственности не применяются к умышленным нарушениям и случаям, когда ответственность не может быть ограничена законом. Исполнитель не освобождается от предусмотренных законом обязанностей в области персональных данных.

11. Срок и прекращение

- 11.1. Договор действует с момента акцепта до удаления рабочего пространства, отказа Пользователя либо прекращения Бесплатного тарифа Исполнителем.
- 11.2. Пользователь может прекратить Договор через функции аккаунта или обращением в поддержку. До удаления ему предоставляется разумная возможность выгрузки доступных данных.
- 11.3. После прекращения Исполнитель блокирует доступ и возвращает либо уничтожает данные по применимому поручению, кроме сведений, сохранение которых обязательно по закону.

12. Изменение оферты и споры

- 12.1. Новая редакция публикуется не менее чем за 10 календарных дней до применения, кроме срочных изменений закона или безопасности. Продолжение использования после даты вступления означает акцепт новой редакции; при несогласии Пользователь прекращает использование.
- 12.2. Претензия направляется на email Исполнителя и рассматривается в течение 10 рабочих дней. Неурегулированный спор передается в компетентный суд по правилам законодательства Российской Федерации.

13. Реквизиты Исполнителя

Реквизит	Значение
Исполнитель	Индивидуальный предприниматель Шафрановский Максим Михайлович
ИНН / ОГРНИП	253615392404 / 324253600042754
Адрес	692481, Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское
Email	support@sintagma.com.ru
Расчетный счет	40802810200000522079
Банк	ООО «ОЗОН Банк»
БИК / корр. счет	044525068 / 30101810645374525068
Реестр Роскомнадзора	№ 25-24-013414; https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=25-24-013414